

上海九合深远创业投资合伙企业（有限合伙）

与

刘志远（实控人）

及

现有股东

关于

深圳君柔科技有限公司

之

股东协议

2026 年 4 月 | 日



目 录

第一条 公司治理	2
第二条 投资方的特别权利	5
第三条 实际控制人的服务期限与不竞争义务	14
第四条 协议的生效、补充、修改、变更和解除	15
第五条 违约责任	16
第六条 不可抗力	16
第七条 法律适用和争议解决	17
第八条 通知和送达	17
第九条 信息披露	19
第十条 附则	20

本《股东协议》（“本协议”）由以下各方于 2026 年 4 月 1 日于中国深圳市南山区签署：

1. 深圳君柔科技有限公司，一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律合法设立并有效存续的有限责任公司，其统一社会信用代码为：91440300MAEFDW7K2F，其注册地址为：深圳市南山区招商街道花果山社区工业六路 4 号 兴华工业大厦 7 栋 CD 座 405-13（以下简称“公司”）；
2. 刘志远，一名中国籍自然人，其公民身份号码为：220422198704041618（以下简称“实际控制人”）；
3. 彭乾碧，一名中国籍自然人，其公民身份号码为：532128199512094986；
4. 深圳鹏鑫澄科技合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙企业，其统一社会信用代码为：91440300MAG06B0922，其注册地址为：深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙华建设路 208 附 3 号（以下简称“鹏鑫澄合伙”）；
5. 深圳感柔科技合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙企业，其统一社会信用代码为：91440300MAEX7J942Q，其注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 010 号中电照明研发中心北座 636（以下简称“感柔合伙” “员工持股平台”）；
6. 深圳市南山战新投种子投资合伙企业（有限合伙），一家根据中国法律成立的有限合伙企业，其统一社会信用代码为：91440300MAEM1R2X4G，其注册地址为深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 5 层（以下简称“南山战新投”）；
7. 成都丹旻慧创脑科技有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，其统一社会信用代码为：91510100MADUTWE614，其注册地址为成都市双流区东升街道永安路四段 81 号 3 栋附 14、15 号邮箱自编号 0100226（以下简称“成都丹旻”）。
8. 上海九合深远创业投资合伙企业（有限合伙），一家根据中国法律成立的有限合伙企业，其统一社会信用代码为：91310000MAK2HH6B2U，其注册地址为上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼（以下简称“九合创投”）。

上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。 刘志远、彭乾碧、感柔合伙、鹏鑫澄合伙及公司以下合称为“公司方”， 刘志远、彭乾碧、感柔合伙、鹏鑫澄合伙单独或合称“原

股东”。南山战新投和成都丹旻合称“前轮投资方”。原股东和前轮投资方合称为“现有股东”。九合创投称为“本轮投资方”。本轮投资方和前轮投资方合称为“投资方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司成立于 2025 年 4 月 7 日，其主要从事脑机接口的研发、生产和销售（“主营业务”）。于本协议签署日，公司的工商登记文件上显示的注册资本为人民币 11.73624 万元。
2. 根据本轮投资方、现有股东与公司在 2026 年【4】月【|】日签订的《关于深圳君柔科技有限公司之增资协议》（“《本轮增资协议》”），本轮投资方九合创投同意按照《本轮增资协议》的约定以人民币 1500 万元认购公司新增注册资本 0.65201 万元（以上交易称为“本次交易”）。各方同意，公司在 2026 年 4 月 11 日前有权按照本轮每单位认购价格（定义见《本轮增资协议》），自本轮其他投资方（定义见《本轮增资协议》）处合计获得不高于人民币 1500 万元的增资款（“本轮后续交易”）。
3. 本协议、《增资协议》以及各方为本次投资目的签署的《公司章程》（“公司章程”），合称“交易文件”。本次交易完成后的各股东在注册资本中的认缴出资额及在公司中的持股比例如附件一所示，公司将根据本轮后续交易情况更新前述股权比例。
4. 作为本轮投资方支付增资款的前提条件之一，现有股东、公司应当与本轮投资方签署本协议。各方拟通过本协议就本次投资完成后公司的治理、各方的权利义务等事宜作出约定。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次投资事宜达成以下协议。

第一条 公司治理

1.1 股东会

1.1.1 股东会会议

股东会会议由董事召集。股东会分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次。召开定期会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开前二十（20）日通知各方。代表 1/10 以上表决权的股东、

1/3 以上（本协议项下，“以上”均不包括本数）的董事、或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议，临时股东会应当于会议召开前十五（15）日通知全体股东，但股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并由全体股东在决议文件上签名、盖章。

1.1.2 股东会表决

股东会由公司股东按照出资比例行使表决权，除公司法规定应经代表公司 2/3 以上表决权的股东方可通过的事项外，其他股东会讨论事项经代表公司 1/2 以上表决权的股东表决通过（但在下述第 1.1.3 条项下所列事项，如属于股东会决策事项，还需经代表全部投资方所持股权半数以上表决权的投资方书面同意）。

1.1.3 特别决议事项：在投资方持有公司股权期间，除应满足法律规定的表决权比例外，公司下列第（i）项至第（x）项事项还需经代表全部投资方所持股权半数以上表决权的投资方书面同意后方可实施（下述事项应同样适用于公司现存的或将来可能存在的任何子公司、分支机构（无论是通过股权控制、协议控制还是通过其他方式能实现控制的子公司及分支机构），与公司合称统称为“集团公司”。：

- (i) 修改章程；
- (ii) 变更注册资本或资本结构；
- (iii) 合并、分立、并购、重组、上市；任何使公司的控制权发生变化的交易，不论是通过单独交易还是一系列交易；或变更公司形式、性质；
- (iv) 清算、解散、终止；批准清算报告；对可能导致公司解散、歇业、破产、清算的事件做出决议；
- (v) 主营业务范围的实质性改变，终止任何核心业务；
- (vi) 创设、发行、购买、赎回、回购任何类型的股权、股本证券、债券或其他类型的证券；
- (vii) 批准或实质修改利润分配方案、弥补亏损方案；批准分红或任何利润分配；
- (viii) 对外转让、独占许可、质押或除正常商业行为以外的方式处置核心知识产权；
- (ix) 在单独或累计价值超过公司净资产 10% 的公司资产上设立任何抵押、质押、对外提供担保或在该等公司资产上设置任何形式的权益负担；；

- (x) 在不违反本协议第 1.2 条的前提下，公司的董事选举和任免规则的改变；增加或减少董事的决策权；决定有关董事报酬事项；
- (xi) 超过 1,000 万元的预算外固定资产投资，无论通过一次交易或一系列相关交易达成；
- (xii) 任何收购、兼并、重组、项目投资或股权投资，与其他主体合并、设立合伙企业，加入合伙、合资或形成联营，或建立新的子公司或分支机构，但设立全资子公司及向公司已设立的全资子公司追加投资除外。

1.2 董事会

自交割日（定义见《本轮增资协议》）起，公司董事会应符合以下规定：

1.2.1 公司董事会应由三(3)名董事组成，董事人选根据下述方式产生：

- (i) 九合创投有权提名一(1)名董事(“九合创投董事”或“投资方董事”);
- (ii) 实际控制人有权提名总计二(2)名董事。提名的董事人选经股东会选举被任命为公司董事(创始人提名的董事以下称为“创始人董事”)。

九合创投可以以书面形式通知公司，随时任命其提名的董事、或罢免其提名的董事并提名继任董事，且其他任何一方均无权任命或罢免该等董事。提名的董事人选经股东会选举被任命为公司董事。各方应一致同意选举各方所提名的董事人选为公司的董事。

公司应为投资方董事提供适用法律许可的最大的免责保护，包括但不限于就投资方董事因正常依法履行董事职责或办理公司受托事项而承担由此导致的任何未决或潜在的法律程序所引发的相关赔偿责任、损失和/或合理费用（包括律师费）予以补偿（但投资方董事因违反法律、重大渎职、欺诈、恶意导致的相关赔偿责任、损失和/或费用除外）。为免疑义，各方同意豁免投资方董事就集团公司届时其他股东未足额实缴注册资本而产生的任何责任，如投资方董事就该等事项实际承担了任何责任，则公司应足额补偿投资方董事因此遭受的全部损失。

1.2.2 在投资方持有公司股权期间，公司下列事项（无论是否通过修改公司章

程还是其他方式，无论是单一交易还是多笔相关交易）需经公司董事会过半数董事同意（其中应包括投资方董事的半数以上同意）后方可执行（下述事项应同样适用于除公司之外的其他集团公司）：

- (i) 在公司年度预算外且在日常经营业务之外出售、租赁、转让、收购或以其他方式处置重要资产（包括固定资产和无形资产），重要资产是指公司处置股权投资或单笔超过 1,000 万元，无论通过一次性交易或一系列相关交易达成；
- (ii) 超过 1,000 万元的非正常业务费用的借款、贷款、预付款或其他任何形式的支出，无论通过一次交易或一系列相关交易达成；
- (iii) 单笔超过 1,000 万元（经分拆的项目分项应合并计算并以总金额为准），且不在年度预算中的费用支出安排；
- (iv) 批准公司与其关联方之间，或者公司与股东，董事、或高级管理人员之间，或者公司与实际控制人任职的科研院所之间的大于 300 万元的交易（除劳动合同下规定的薪酬外），包括但不限于借款、贷款和担保；
- (v) 公司审计的会计师事务所的变动、会计和审计政策的变动，或改变财政年度的方案；
- (vi) 就金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁或其他争议达成和解。

1.3 利润分配

各方同意，本次投资的交割日或本次投资被终止之前，公司不得分配利润。本次投资交割日后，受限于本协议第 2.10 条的约定，公司的资本公积金、盈余公积金、未分配利润（如有）由所有股东按照本次投资完成后的实缴比例共同享有。

第二条 投资方的特别权利

各方同意，《增资协议》所定义的交割日后，投资方享有如下特别权利，若以下列明的任何权利由于中国法律规制的原因无法得以实现，公司及原股东有义务尽最大努力寻求替代解决方案以在符合中国法律的情况下实现该等权利：

2.1 回购权

- 2.1.1 如发生下列（ii）-（vi）任一情形，前轮投资方有权在知道之日起任何时间内自行决定选择要求公司及/或实际控制人（“回购义务人”）回购该

前轮投资方届时所持有的公司的全部或部分股权；如发生下列 (i) - (v) 任一情形，本轮投资方有权在知道之日起 36 个月内自行决定选择要求回购义务人回购该本轮投资方届时所持有的公司的全部或部分股权；

- (i) 公司未能于 2034 年 12 月 31 日前完成合格上市；
- (ii) 公司或原股东严重违反交易文件约定，或实际控制人因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，被重大行政处罚或被列为失信被执行人且对公司经营造成重大不利影响；
- (iii) 公司实际控制人发生变化；
- (iv) 公司主营业务发生重大变化，无法继续实现经营目标；
- (v) 公司提供虚假材料或信息，并可能会对投资方造成重大权益影响的；
- (vi) 仅就南山战新投而言，公司注册地址迁出深圳市南山区的。

2.1.2 根据投资方的书面回购通知，公司和实际控制人应当连带的、并且实际控制人应促使各方作出相关的决议，由实际控制人或公司以法律允许的方式赎回投资方要求回购的其在公司中持有的全部或者部分权益，在扣除投资方截止回购通知发出日已分得的利润、收益、红利或股息后，就本轮投资方而言，其回购价格为以下价格中取其高者（“本轮回购价款”）：

(i) 本轮投资方所主张回购的公司权益相对应的其已支付投资价款加上公司已决议分配而尚未支付的股利，或(ii) 本轮投资方所主张回购的公司权益相对应的其已支付投资价款加上自交割日开始计算的每年百分之五（5%）（单利）的固定收益；就前轮投资方而言，其回购价格为以下价格中取其高者（“前轮回购价款”，与本轮回购价款合称为“回购价款”）：

(i) 前轮投资方所主张回购的公司权益相对应的其已支付投资价款加上公司已决议分配而尚未支付的股利，或(ii) 前轮投资方所主张回购的公司权益相对应的其已支付投资价款加上自交割日开始计算的每年百分之五（5%）（单利）的固定收益。实际控制人的赎回责任应以其届时直接或间接持有的全部公司股权为限。

2.1.3 各方同意，回购义务人应当首先对各本轮投资方持有的公司股权进行回购并支付回购价款；在各本轮投资方均取得各自对应的本轮回购价款后，回购义务人应对各前轮投资方持有的公司股权进行回购并支付其前轮回购价款。在同一轮次的多个投资方之间，如回购义务人届时资金不足，无法足额支付全部回购价款，则该轮次各投资方按照其应获得的回购价款的相对比例获得清偿。

- 2.1.4 实际控制人或公司应在收到投资方要求股权回购的书面通知当日起的九十（90）日内与投资方签署相关转让、分红或回购法律文件并全额支付回购价款。若实际控制人或公司未按照本协议约定支付回购价款，则实际控制人和/或公司应自收到投资方要求股权回购的书面通知当日起的九十（90）日届满次日起就未予支付的回购价款应按照每天万分之一的利率向投资方支付滞纳金。

在投资方书面通知行使回购权的情形下，为保证实际控制人有足够的资金偿付回购价款，自回购书面通知日至投资方取得全部回购价款之日，公司和/或原股东应不可撤销地同意投资方提出的有关为支付回购价款要求公司通过变卖资产、分红、清算或其他适用法律允许的方式筹集资金的主张和要求，并应对此向投资方提供一切便利和协助，包括但不限于原股东应批准，且应促使各方批准该等资产变卖、分红、清算或其他方式的执行来筹措回购资金，并应签署，且应努力促使各方签署确保该等执行所要求的全部法律文件。

- 2.1.5 就以上第 2.1.3 条所述公司和实际控制人承担回购义务的情形，投资方应拥有优先于任何原股东的优先分配权，即在公司通过上述变卖资产、分红、清算或其他方式筹集资金履行回购义务时，在支付法定优先的第三方债务后，投资方有权优先获得回购价款。
- 2.1.6 在公司或实际控制人向投资方支付完毕全部股权回购价款之前，投资方就其未取得回购价款部分的股权仍享有中国法律和本协议项下完全的股东权利。

2.2 新增注册资本的优先认缴权

- 2.2.1 在本协议签署后的任何时候，如公司计划新增注册资本时，投资方有权按照届时的持股比例（但没有义务）优先认缴全部或部分新增资本（“优先认缴权”）。避免疑义，就届时投资方选择行权的新增资本，其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。
- 2.2.2 如果公司决定增资，其应当提前至少二十（20）个工作日向投资方送达书面通知，该通知应至少包括计划新增注册资本的数量、价格和条件，

并同时发出以该条件与价格向投资方邀请其认缴新增注册资本的要约书。

- 2.2.3 投资方应当在收到上述要约后二十（20）个工作日内（“**认缴要约期**”）向公司通知其是否行使优先认缴权。如果决定行使优先认缴权，投资方应当作出行使优先认缴权的书面承诺（“**认缴承诺**”），认缴承诺中应当注明认缴数额。如果优先认缴权权利人没有在认缴要约期内发出认缴承诺，应视为其放弃行使优先认缴权。
- 2.2.4 公司应当于认缴要约期届满后六十（60）个工作日内与新投资人按照通知邀约书载明的数量、价格和条件完成增资协议的签署。否则，应重新履行第 2.2 条的程序。
- 2.2.5 在下列情况下，投资方不享有本第 2.2 条项下的新增注册资本的优先认缴权：(i)为实施员工激励计划发行的股权或股份；(ii)经股东会（包括投资方批准）通过的，利润转增注册资本、资本公积转增股本等情况下新增的注册资本；(iii)经股东会批准的公司改制为股份有限公司、送股或分拆等情况下进行转换而发行的股份，(iv)在合格首次公开发行股票并上市中发行的证券、或类似的证券发行；(v)为履行本协议第 2.3 条项下反稀释补偿义务而发行的注册资本；以及(vi) 经股东会适当批准通过的，为实施对另一主体或业务的收购或与其他实体合并而增加的注册资本。

2.3 反稀释

- 2.3.1 交割日后，若公司直接或间接发行任何股权类权益（以下称“**后续融资**”），且后续融资中投资人认购公司每人民币 1 元注册资本的新认购价格低于投资方（以下称“**反稀释权人**”）的取得公司每人民币 1 元注册资本的原始认购价格（在债转股的情形下，为每人民币 1 元注册资本的转股价格，以下称“**原始认购价格**”）的，则反稀释权人有权要求集团公司及/或实际控制人按照广义加权平均的方式调整其原始认购价格。
- 2.3.2 反稀释调整后，按照调整后的认购价格重新确定反稀释权人应当获得的公司注册资本金额（以下称“**调整后注册资本额**”），即调整后注册资本额 = 其支付的投资款 ÷ 广义加权平均方式调整后价格（均以元计算）
广义加权平均方式调整后价格 = $P1 \times (A + B) \div (A + C)$
其中：
P1 为适用于该投资方的调整前的每股价格；
A 为前述拟议发行前公司的全部注册资本（包括可以转换成注册资本的

证券)；

B 为假设前述拟议发行以 P1 的价格进行将增加的公司注册资本；

C 为前述拟议发行中实际增加的公司注册资本。

为免疑义，若公司以资本公积金为全体股东同比例转增注册资本或进行股份分红导致公司整体股本增加，则本条项下投资方每股认购价格应按比例稀释递减，若全体股东因公司减资缩股而同比例减少其持有的注册资本金额，则本条项下投资方每股认购价格应按比例增加。

- 2.3.3 为实现本条以上所述投资方反稀释调整后的权益比例，可以由公司以 1 元的名义价格或法律允许的最低对价向投资方增发股权（由此产生的实缴义务由实际控制人承担），或由实际控制人分别且连带地以 1 元的名义价格或其他法律允许的最低价格向投资方转让调整所需的股权（确保该等股权已实缴，由此产生的税费由公司承担），或由公司及实际控制人以现金形式补偿投资方，具体方式应由投资方选择确定。在该调整完成前，公司不得实施该次新增注册资本或增发新的与股权相关的任何证券（包括但不限于可转债）。但为实施公司内部有权机构通过的员工激励计划发行的股权除外。

2.4 优先购买权

- 2.4.1 除另有约定外，未经投资方的事先书面同意，实际控制人和员工持股平台（“限制转股人”）不得以转让或其他任何方式处置其直接持有的公司部分或全部股权或在该等股权之上设置质押等任何权利负担（合称“转让”），违反该规定的转让无效。但以下情形除外：(1)实际控制人转让股权用于员工股权激励计划；(2)实际控制人履行本协议项下反稀释义务；(3) 实际控制人处置股权共计不超过本次增资前公司股权的 7.3848%（即公司注册资本人民币 0.8667 万元）。
- 2.4.2 受限于第 2.4.1 条的规定，在限制转股期限内，经投资方书面同意，限制转股人（“转让方”）拟向任何人（“受让方”）转让其直接或间接持有的全部或部分公司股权（“拟转让股权”）时，投资方有权（但没有义务）根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买拟转让股权（“优先购买权”）。避免疑义，就届时投资方选择行权的公司股权，其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先购买权及可能存在的其他任何权利。

- 2.4.3 如转让方有意向受让方转让或以其他方式处置拟转让股权，则转让方应以书面形式将如下信息通知投资方（“**转让通知**”）：（a）其转让意向；（b）其有意转让的股权的数额；（c）转让的条款和条件，以及（d）受让方的基本情况。
- 2.4.4 投资方应在收到转让通知后二十（20）个工作日（“**转让回复期**”）内书面通知转让方是否同意其进行转让及/或是否行使优先购买权，否则应当被视为其已经同意上述转让并且放弃行使优先购买权。投资方行使优先购买权的（“**行权投资方**”）拟购买的股权数量合计超过拟转让股权数量的，行权投资方应协商确定购买股权数量；无法协商一致的，行权投资方按照届时相对持股比例确定购买股权数量。
- 2.4.5 拟转让股权的转让应当于转让通知回复期届满后六十（60）个工作日内完成（签署相关股权转让协议等交易文件并将该等股权转让事项提交有权的工商行政部门办理登记）。若上述期限结束后，拟转让股权的转让仍未完成，则拟定的转让将重新受本条约定的优先购买权和下述第 2.5 条约定的共同出售权的限制。
- 2.4.6 投资方有权将其持有的公司全部或部分股权出售、转让或以其他方式处置给任何第三方（本协议附件二所列的公司同行业竞争对手除外），无需经过公司和其他股东同意，也不受限于公司和其他股东的优先购买权，前提是股权转让后该第三方享有的各项权利应与股权转让前投资方所享有的各项权利相同。在符合前述约定的前提下，其他方在此不可撤销地同意投资方股权的上述转让，包括但不限于采取一切必要措施批准该等转让，并放弃对投资方转让股权的优先购买权及其他优先性权利和否决性权利（如有）。为免疑义，附件二所列的公司竞争对手清单在本协议签署后可每年修改两次，修改需经公司董事会审议批准，且修订后公司竞争对手数量不得超过 30 家。避免疑问，受同一公司竞争对手控制的全部实体应合并计算为一个公司竞争对手。

2.5 共同出售权

- 2.5.1 受限于第 2.4.1 条的规定，如果投资方未就转让方拟转让的公司股权行使其优先购买权，则投资方有权（但没有义务）按照受让方提出的相同的价格和条款条件，与转让方一同转让其持有的公司股权（“**共同出售权**”）。投资方有权在收到上述第 2.4.3 条项下转让通知后的二十（20）个工作日内，向转让方递交书面通知，行使其共同出售权，通知中应列明投资方

希望向受让方转让的股权数额。

2.5.2 投资方可行使的共同出售权的股权数额为转让方拟转让的股权的数额与下述共同出售比例的乘积：共同出售比例=投资方所持有的公司股权比例÷（投资方所持有的公司股权比例+转让方所持有的公司股权比例）。虽有前述规定，如实际控制人转让股权导致其直接或间接持有的公司的股权比例合计低于 50%且丧失实际控制人的地位，则不受前述比例限制，投资方有权（但无义务）行使共同出售权的股权数额为投资方持有的全部公司股权。

2.5.3 转让方和其他股东有义务促使受让方以相同的价格和条款条件收购共同出售权人行使共同出售权所要求出售的全部或部分公司股权。如果受让方以任何方式拒绝从行使本第 2.5 条下的共同出售权的共同出售权权利人处购买股权，则转让方不得向受让方出售任何股权，除非在该出售或转让的同时，该转让方按转让通知所列的条款和条件从共同出售权权利人处购买该等股权。

2.6 优先跟投权

如实际控制人在公司清算后或在得到投资方的书面同意后，单独或联合其他主体且作为该团队的主要管理者或主要管理者之一，以创办新的企业或并购已存续的企业等方式，从事非竞争性业务（竞争性业务定义请见本协议第 3 条约定，“新项目”），在该新项目拟进行第一次及后续融资时，实际控制人有义务优先于其他任何潜在投资者，向投资方披露该新项目的相关信息，投资方有权利（但无义务）在同等条件下行使对该新项目的优先投资选择权（“优先跟投权”）。

2.7 优先清算权

2.7.1 如(i)公司发生清算、解散或者关闭等法定清算事项，对于公司的资产进行处分所得的收益在根据适用法律规定支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产（“可分配清算财产”）；或(ii)发生本协议第 2.7.2 条项下出售事件，就公司或相关股东因出售事件获得全部对价（“售出对价”），应按下列方案和顺序进行分配：

(1) 本轮投资方有权优先于其他股东获得 (A) 其为获得届时所持公司股

权所支付的增资款以及按照每年 5%单利计算的利息，以及（B）本轮投资方届时所持的公司股权上已累积的股息或已宣布但未分配的股息（以上（A）和（B）合称“本轮投资方优先金额”）

- (2) 在足额支付本轮投资方优先金额后，如有剩余，前轮投资方有权优先于原股东获得（A）其于为获得届时所持公司股权所支付的增资款以及按照每年 5%单利计算的利息，以及（B）投资方届时所持的公司股权上已累积的股息或已宣布但未分配的股息（以上（A）和（B）合称“前轮投资方优先金额”，与本轮投资方优先金额合称“投资方优先金额”）；
- (3) 如有剩余，公司全体股东（包括投资方）按各自届时在公司的持股比例获得的分配。

2.7.2 本条项下“出售事件”指(1) 公司被兼并、收购或其他类似导致公司控制权发生变更的交易，使得公司在该等事件发生前的股东在该等事件发生后的存续实体中的持股比例或表决权比例少于 50%的情形，或 (2) 公司全部或实质上全部资产被出售、转让、出租或处置，或者公司全部核心知识产权或实质上全部核心知识产权被排他性许可或出售、转让给第三方。

2.7.3 原股东及公司应采取一切有效措施确保投资方按上述第 2.7.1 条约定的顺序获得投资方优先金额，包括但不限于（i）公司按照投资方同意的方案分配股息及红利；（ii）原股东用从售出对价中获得的财产或价款以不可撤销无偿赠与的方式补偿投资方；（iii）原股东及/或公司按照届时各方协商确定的价格收购或回购投资方的全部或部分股权；以及（iv）法律允许的其他方式。投资方有权选择具体方式，且原股东及公司对投资方选择确定的方式有义务予以充分配合，包括但不限于在股东会上投赞成票，签署一切相关法律文件，取得内部及外部相关方的同意等，并承担相应的成本及税费（如有）。如投资方因任何原因未能足额获得投资方优先金额，公司方有义务以现金形式向投资方补偿相应的差额。

2.8 最惠条款

除本协议项下约定的投资方优先权利外，如公司和/或原股东给予任何股东或未来引进的股东的权利优于本协议项下投资方的权利，投资方将自动享有该等更优惠的权利。

2.9 知情权

- 2.9.1 只要投资方在公司中持有股权，公司及原股东应当促使公司，向投资方交付与公司及其关联方相关的下列文件：
- (i) 在每个会计年度结束后的九十（90）日内，向投资方提交投资方认可的中国会计师事务所根据中国会计准则出具的年度合并审计报告、年度合并经营报告；
 - (ii) 在前三个季度每个会计季度结束后的三十（30）日内，向投资方提交未经审计的根据中国会计准则编制的合并季度财务报表以及季度或其他周期性运营数据；
 - (iii) 可能要求的依照法律法规股东有权了解的其它信息、统计数据、交易和财务数据等。
- 2.9.2 公司应核实并确认提供给股东的所有信息均是真实、正确且不会产生误导效果。公司向投资方提供的财务报表应覆盖公司及其子公司的合并报表，而且至少应有当期的损益表、现金流量表和资产负债表。
- 2.9.3 应投资方要求，公司应及时向投资方提供最终定稿版本的投资协议、与后续融资相关的股东协议及公司章程。
- 2.9.4 在合理提前通知的情形下，投资方应被允许在工作时间内自费自行或委托律师事务所和/或会计师事务所合理检查公司的财产、不动产，财务账册及运营记录，以及与公司的管理人员讨论公司的业务、财务及状况，就公司的运营方面的事宜访问公司的顾问、雇员、独立会计师及律师。
- 2.10 公司财务会计及利润分配制度
- 2.10.1 公司财务报告/报表应为覆盖公司及其子公司的合并报表，并应包括资产负债表、损益表、现金流量表。对公司财务报告的审计应根据中国会计准则或其他经投资方同意的国际会计标准，由经投资方认可的合格会计师事务所进行。
- 2.10.2 自交割日起，除原股东和投资方另有书面约定外，若公司进行利润分配的，应当按照公司各股东届时的实缴比例进行分配。

2.11 投资方特别权利的终止和恢复

- 2.11.1 投资方在此确认并同意，为使公司顺利实现合格上市之目的，本协议项下投资方的回购权、优先分配利润权、共同出售权、优先清算权、反稀释权、领售权以及任何其他可能构成公司首次公开发行股票并上市的法律障碍或对公司上市进程造成任何不利影响的条款于公司首次公开发行股票并上市的申请获得中国证券监督管理委员会（“证监会”）受理之日起自动失效。为本协议目的，“合格上市”系指公司(或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，且投资方在该其他公司或实体或公司的母公司中持股比例与重组前投资方在公司中持股比例保持不变，下同)之股份在知名的证券交易所(包括但不限于香港联交所、上海证券交易所和深圳证券交易所)上市。
- 2.11.2 若公司在取得证监会受理通知之日后发生如下任何一种情形，则根据前款自动失效或被投资方放弃之各项权利和安排立即自动恢复效力，并视同该等权利和安排从未失效或被放弃：(i)公司主动撤回首次公开发行并上市申请；(ii)公司未能在提交正式上市申请之日起十八（18）个月内通过证监会审核，或公司的上市保荐人撤回对公司的上市保荐；(iii)公司在其股票首次公开发行并上市申请获得证监会发行批文之日起六（6）个月内，无论因任何原因导致没有完成在证券交易所的上市交易。

第三条 实际控制人的服务期限与不竞争义务

- 3.1 本协议签署前，实际控制人已投资山东仁康医疗科技有限公司、浙江富智泰医疗器械有限公司（以下合称“实际控制人历史投资企业”）。

本协议签署后，除投资方事先书面同意的情况外，实际控制人应将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营，并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不从事任何未向投资方披露的兼职（实际控制人在中国科学院深圳先进技术研究院的任职除外）；不作为其他经营性主体的创始人；不担任其他经营性主体的董事或管理人员；不投资于任何其他经营性主体（实际控制人历史投资企业，或实际控制人通过二级市场取得并持有从事竞争业务的上市公司股份不超过 1%的情况除外），严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定。

- 3.2 自交割日起直至其不再在公司中直接或间接持有任何权益之日或不再在公司任

职之日起的两（2）年内（以时间较晚者为准），未经投资方的书面许可，实际控制人不能直接或间接从事任何与公司主营业务或其子公司所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的业务（“竞争性业务”），亦不得直接或间接地在任何与公司或其子公司构成竞争性业务的实体中持有任何权益，或从事其他有损于公司利益的行为，包括但不限于：

- (i) 控股、参股或间接控制从事竞争性业务的公司或其他组织；
- (ii) 担任从事竞争性业务的公司或组织的董事、管理层人员、顾问或员工，或以任何其他形式或名义向从事竞争性业务的公司或组织提供服务或支持；
- (iii) 向从事竞争性业务的公司或组织提供贷款、客户信息或其他任何形式的协助；
- (iv) 直接或间接地从竞争性业务或从事竞争性业务的公司或其他组织中获取利益；
- (v) 以任何形式争取与公司或其子公司业务相关的客户，或和公司或其子公司生产及销售业务相关的客户进行或试图进行交易，无论该等客户是公司或其子公司在交割日之前的或是交割日之后的客户；
- (vi) 以任何形式泄露、披露、使用、允许第三方使用公司的知识产权及保密信息以从事竞争性业务；及
- (vii) 促使、寻求、诱使或者鼓励公司的任何高级管理人员或员工离职。

第四条 协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 4.1 本协议经协议各方中的自然人签字、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签字并加盖公章后生效。
- 4.2 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。
- 4.3 本协议可通过下列方式解除：
 - 4.3.1 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

4.3.2 任何下列情形发生时，投资方有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：

- (i) 本协议其他各方在任何交易文件项下的陈述或保证存在重大不真实的或有重大遗漏；
- (ii) 本协议其他各方违反本协议或任何其他交易文件项下的约定、承诺、义务，并经投资方发出书面催告后十（10）个工作日内未能予以纠正；或
- (iii) 如本次投资无法在本协议签署之日起六十（60）个工作日内或各方协商一致认可的其他日期完成的（以工商变更登记完成日为准）。

4.4 解除的效力

本协议解除后，本协议各方在本协议项下的所有权利和义务即告终止，对各方不再有约束力，但本协议项下第五条、第七条、第八条和第九条的规定除外，投资方在本协议第 2.1 条项下的回购权继续有效，且不影响守约方要求违约方支付赔偿损失的权利。为免疑义，任一投资方根据本第 4.3.2 条终止本协议的，不影响其他投资方继续享有本协议项下的权利。

第五条 违约责任

5.1 本协议各方应严格遵守本协议的规定，以下每一件事件均构成违约事件：

- 5.1.1 如果本协议一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务或承诺；或
- 5.1.2 如果本协议任何一方在本协议中所作的任何陈述或保证在任何方面不真实、不准确或不完整。

5.2 因一方在本协议给其他方造成损失、责任、损害赔偿、成本或开支（统称为“损失”，包括其他方在任何诉讼、程序或其它情况下发生调查、辩护费用以及合理律师费和开支等），一方均应向其他方作出赔偿、为之辩护、并使其免受损失。

第六条 不可抗力

- 6.1 如发生诸如疫情、地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。
- 6.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 6.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第七条 法律适用和争议解决

- 7.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律、法规未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律、法规许可的范围内参照一般国际商业惯例。
- 7.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至深圳国际仲裁院，按照该委员会届时有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。因争议解决而发生的包括但不限于仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、咨询费、差旅费、调查取证费等均由败诉方承担。
- 7.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第八条 通知和送达

- 8.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当

采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司、实际控制人

联系人： 彭乾碧
通讯地址： 深圳市南山区桃园街道 1068 号中科院深圳先进院
联系电话： 19925327439
电子邮箱： qianbi.peng@foxmail.com

南山战新投

联系人： 索得榕
通讯地址： 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 4 层
联系电话： 13480886673
电子邮箱： drsuo@nssei.com

成都丹旻

联系人： 王茂忠
通讯地址： 丹阳市南三环路丹阳高新技术创新园 A5 6F
联系电话： 18651576380
电子邮箱： wangmaozhong@hcmcdx.cn

九合创投

联系人： 孙韩旭
联系地址： 北京市海淀区中关村丹棱 soho 0530
联系电话： 18811777569
电子邮箱： legal@unityvc.com

8.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人

签收时视为送达。

- 8.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化(“变动方”),变动方应当在该变更发生后的七(7)日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的,变动方应承担由此造成的损失。
- 8.4 本条约定的各方地址适用于就本协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达,同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。因当事人约定的送达地址不准确、送达地址变更后未及时告知对方、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因,导致法律文书未能被当事人实际接收的,邮寄送达的,在投寄后第七(7)日视为送达之日;直接送达的,送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第九条 信息披露

- 9.1 有关本协议及其附件的条款和细则(包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件)均属保密信息,本协议的各方不得向任何第三方透露,除非另有规定。
- 9.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容(“保密信息”)保守秘密,并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 9.3 各方同意并承诺将促使其提名的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其委派方报告工作除外,前提是该委派方遵守本协议的保密义务。
- 9.4 尽管有上述规定,各方有权将本次投资披露给其各自的投资方、基金管理公司、投资银行、贷款人、会计师、法律顾问、善意的潜在投资方、员工、贷款人和业务伙伴,但前提是,获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。
- 9.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第九条以上所述的限制:
- (i) 法律、任何监管机关要求披露或使用的;
 - (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的,或向税收机关合理披露的有关事宜的;

- (iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问应遵守本第九条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；
- (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
- (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述(i)、(ii)项原因披露的，披露信息的一方应在批露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交事项，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十条 附则

- 10.1 本协议所用标题仅供参考之用，不影响本协议任何条款的含义或解释。本协议中未定义之词汇具有《增资协议》中定义的该词汇的相同含义。
- 10.2 本协议、其他交易文件及其附件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本协议涉及事项和内容所达成的任何协议、投资意向书、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。为避免疑义，现有股东及公司同意，自交割日（定义见《本轮增资协议》）起，任何之前公司两个或多个股东先前达成任何有关公司股东权利的协议（包括但不限于公司、原股东、前轮投资方于 2025 年 10 月 30 签署的《有关深圳君柔科技有限公司之股东协议》）立即终止并由本协议取代。
- 10.3 投资方就本协议分别享有权利和承担义务，且每一投资方在本协议项下的义务和责任均是分别且非连带的。投资方中的一方放弃其权利或解除本协议或被解除本协议仅在该方的权利义务范围内生效，不代表其他投资方放弃其权利或解除本协议或被解除本协议，本协议在除该投资方之外的其他方之间继续有效并对除该投资方之外的其他方继续具有约束力。
- 10.4 本协议的性质
 - 10.4.1 本协议各方同意，本协议将不提交政府部门备案。各方同意，除非本协议的某具体条款被有关仲裁机构或中国法院明确认定为违反法律禁止性或限制性条款而不具有法律约束力，各方应本着诚实信用原则履行本协议全部条款，不得以本协议未经备案为理由拒绝履行本协议或本协议某

具体条款。并且，各方同意，其已经充分咨询律师意见，完全了解并同意本协议的性质，自愿签订本协议，因此，无论任何情形，各方均不得主动向任何政府部门、法院、仲裁机构或其他主体申请确认本协议或其中任何条款不具有法律约束力。

10.4.2 如果本协议或其中某条款由于中国法律法规或政府部门的原因无法执行，则各方同意：

(i) 个别条款不具有法律约束力，不影响本协议整体及其他条款的法律约束力；

10.5 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益。投资方有权根据本协议约定将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方或其他公司竞争对手（如本协议附件二所示）以外的第三方。除了前述规定以外，未经投资方事先书面同意，任何一方均不得让与或转让其本协议项下的任何权利或义务。

10.6 除非本协议另有规定，一方未行使或迟延履行本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

10.7 如公司新公司章程与本协议相冲突或其规定不如本协议清晰的，以本协议为准。如果新公司章程因形式或内容不被主管工商部门接受因此无法就新公司章程办理工商备案登记、各方因此签署工商部门认可的公司章程并以此办理工商备案登记的，各方同意将另行签署其他法律文件，以保证各方在本协议项下所有权利的实现。

10.8 本协议一式【拾壹】份，公司、实际控制人、原股东和投资方各执壹份，每份具有同等法律效力。

[以下无正文]

【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签章页】

深圳君柔科技有限公司：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

授权代表职务：

刘志远

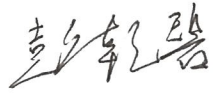


【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签字页】

刘志远（签字）： 刘志远

【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签字页】

彭乾碧（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '彭乾碧' (Peng Qianbi), written in a cursive style.

【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签章页】

感柔合伙/现有股东：深圳感柔科技合伙企业(有限合伙)（公章）

执行事务合伙人（签字）：

刘志远



【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签章页】

鹏鑫澄合伙/现有股东：深圳鹏鑫澄科技合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人（签字）：

刘高远



【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签章页】

投资方：深圳市南山战新投种子投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人（公章）：



【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签章页】

投资方：成都丹旻慧创脑科技有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

授权代表职务：



【本页无正文，为《深圳君柔科技有限公司之股东协议》签章页】

投资方：上海九合深远创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



附件一：本次交易完成后公司的股权结构

股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例
刘志远	3.79169	30.6071%
彭乾碧	3.25002	26.2347%
深圳感柔科技合伙企业(有限合伙)	2.16668	17.4898%
深圳鹏鑫澄科技合伙企业（有限合伙）	1.62501	13.1173%
南山战新投	0.45142	3.6439%
成都丹旻	0.45142	3.6439%
九合创投	0.65201	5.2632%
合计	12.38825	100.00%



附件二：竞争对手清单

序号 公司全称

- 1 武汉衷华脑机融合科技发展有限公司
- 2 无锡深脑医疗科技有限公司
- 3 科斗（苏州）脑机科技有限公司
- 4 诺尔医疗（深圳）有限公司
- 5 微灵医疗（全称：深圳微灵医疗科技有限公司）
- 6 深圳中科华意科技有限公司
- 7 脑虎科技（全称：上海脑虎科技有限公司）
- 8 阶梯医疗（全称：上海阶梯医疗科技有限公司）
- 9 应和脑科学（全称：深圳市应和脑科学有限公司）
- 10 韶脑传感（全称：广东韶脑传感技术有限公司）
- 11 念通智能（全称：上海念通智能科技有限公司）
- 12 傲意科技（全称：上海傲意信息科技有限公司）
- 13 强脑科技（全称：浙江强脑科技有限公司）
- 14 天津嵘元智能科技有限公司
- 15 博睿康（全称：博睿康科技（常州）股份有限公司）
- 16 芯智达（全称：北京芯智达神经技术有限公司）
- 17 智冉医疗（全称：上海智冉医疗科技有限公司）
- 18 格式塔（成都格式塔科技有限公司）
- 19 瑞神安医疗（北京瑞神安医疗科技有限公司）
- 20 脑陆科技（北京脑陆科技有限公司）
- 21 华南脑控（华南脑控（广东）科技有限公司）
- 22 宁矩科技（北京宁矩科技有限公司）
- 23 析芒医疗（北京析芒医疗科技有限公司）
- 24 博灵脑机（杭州）科技有限公司
- 25 中科意象（中科意象（南京）科技有限公司）
- 26 心玮医疗（上海玮脑智联科技有限公司）
- 27 神复健行（上海）医疗器械有限公司
- 28 微创脑科学（2172.HK）